

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제5절 가구제>

I. 서설

- 가구제란 행정심판의 본안 재결이 있기 전까지 심판청구인에게 발생할 수 있는 회복하기 어려운 손해를 예방하거나 방지하기 위하여 잠정적인 구제 조치를 취하는 제도를 말한다. 행정심판법은 가구제 수단으로 처분의 효력 및 집행을 정지시키는 집행정지와 잠정적으로 신청인의 지위를 정하는 임시 처분을 규정하고 있다. 이는 국민의 권리 구제의 실효성을 확보하기 위한 중요한 제도이다.

II. 집행정지

1. 의의[행심법 제30조]

- 집행정지란 행정심판이 청구된 처분의 효력이나 그 집행, 또는 절차의 속행을 잠정적으로 정지시키는 결정을 말한다. 행정심판법 제30조에 규정되어 있다. 이는 처분의 공정력 때문에 심판청구가 있더라도 처분의 효력이 유지되는 집행부정지의 원칙에 대한 예외이다.

2. 집행부정지의 원칙

- 행정심판법 제30조 제1항은 행정심판의 청구는 처분의 효력이나 그 집행, 또는 절차의 속행에 영향을 미치지 않는다는 집행부정지의 원칙을 규정한다. 이는 행정의 공정력을 유지하고 행정 목적의 실효성을 확보하기 위함이다.

3. 요건

- 집행정지 결정은 다음과 같은 요건을 모두 충족해야 한다.

(1) 본안 심판이 계속 중일 것

- 집행정지는 본안 심판의 부수적인 절차이므로, 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판 중 하나가 적법하게 청구되어 행정심판위원회에 계속 중이어야 한다.

(2) 처분의 존속으로 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있을 것

- 회복하기 어려운 손해란 처분이 집행되거나 지속될 경우 금전 보상으로는 완전히 회복하기 어렵거나, 회복이 가능하더라도 사회 통념상 참을 수 없는 유·무형의 손해를 의미한다.

(3) 손해 예방을 위한 긴급한 필요가 있을 것

- 손해를 예방하기 위한 조치를 취할 시간적 여유가 없는 등 긴급한 필요가 인정되어야 한다.

(4) 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것

- 집행정지를 통해 얻을 수 있는 사익 보호보다 집행정지로 인해 공공복리에 미치는 중대한 영향이 더 크다고 판단되어서는 안 된다.

4. 대상[행심법 제30조 제2항]

- 집행정지의 대상은 행정심판법 제30조 제2항에 따라 다음과 같이 세 가지가 있다.

(1) 효력의 정지

- 처분 자체가 가지는 법적 효력을 정지시키는 것을 말한다. 이는 처분의 집행을 정지함으로써 그 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다.

(2) 집행의 정지

- 처분의 집행 행위(영업 정지 처분에 따른 간판 철거 명령)를 정지시키는 것이다.

(3) 절차의 속행 정지

- 연속되는 행정 절차의 다음 단계로 나아가는 것을 정지시키는 것이다.

5. 절차

- 집행정지는 당사자의 신청 또는 행정심판위원회의 직권으로 심리하여 결정으로써 행한다. 위원회는 관계 행정청의 의견을 들어야 한다.

6. 효과

- 집행정지 결정이 있으면 그 처분의 효력은 잠정적으로 정지되며, 본안 재결이 있을 때까지 지속된다. 집행정지 결정은 처분등의 효력 자체를 없애는 것이 아니라 잠시 그 작용을 멈추게 하는 것이므로, 처분의 위법성은 여전히 본안 심리에서 판단된다.

7. 취소[행심법 제30조 제4항]

- 집행정지 결정의 사유가 소멸되거나, 사정이 변경되어 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 생기는 등 집행정지를 유지할 필요가 없을 때에는, 행정심판위원회는 직권 또는 당사자의 신청에 의해 집행정지 결정을 취소할 수 있다.

III. 임시처분

1. 의의[행심법 제31조]

- 임시처분이란 행정심판법 제31조에 규정된 제도로, 거부처분이나 부작위를 대상으로 하는 의무이행심판에서 특히 중요한 가구제 수단으로서, 집행 정지로는 구제받을 수 없는 경우 당사자 또는 이해관계인의 권익 보호를 위해 임시적인 지위를 정하는 처분을 말한다.

2. 요건

- 임시처분은 다음 요건을 모두 충족해야 한다. ① 처분이나 부작위를 그대로 둘 경우 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있을 것. ② 손해 예방의 긴급한 필요가 있을 것. ③ 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것. ④ 집행정지로는 목적을 달성할 수 없을 것. 이러한 임시처분은 집행정지를 할 수 없는 경우에 보충적으로만 허용된다는 보충성의 원칙이 적용된다.

3. 대상

- 임시처분의 대상은 주로 거부처분이나 부작위를 다투는 의무이행심판에 한정된다. 취소심판 등 다른 심판에서는 집행정지를 통해 대부분의 가구제 목적을 달성할 수 있기 때문이다. 임시처분은 행정청에 잠정적인 처분을 하도록 명하는 형태가 될 수 있다.

4. 절차[행심법 제31조 제2항]

- 임시처분은 당사자의 신청 또는 행정심판위원회의 직권으로 심리하여 결정으로써 행하며, 행정심판위원회는 임시처분을 할 때 직권으로 또는 당사자의 신청에 의해 관계 행정청의 의견을 들어야 한다.

5. 취소[행심법 제31조 제2항, 제30조 제4항]

- 임시처분을 한 후 그 사유가 소멸되거나, 사정이 변경되어 임시처분을 유지할 필요가 없을 때에는 행정심판법 제31조 제2항에 따라 제30조 제4항의 규정이 준용되어, 위원회는 직권 또는 당사자의 신청에 의해 임시처분 결정을 취소할 수 있다.

IV. 결론

- 행정심판의 가구제는 본안 재결 전 국민의 권익을 잠정적으로 보호하는 중요한 절차이다. 집행정지는 처분의 효력·집행·절차의 속행을 정지하는 것이며, 회복하기 어려운 손해와 긴급성을 요건으로 한다. 반면, 임시처분은 주로 의무이행심판에서 집행정지로 목적 달성이 불가능할 때 보충적으로 허용되며, 잠정적으로 신청인의 지위를 정하는 더 적극적인 구제 수단이라는 특징이 있다. 이 두 제도는 공공복리를 해치지 않는 범위 내에서 국민의 실질적인 권리 구제를 보장한다.